P U T U S A N

Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**Siti Hilizah Alias Atik;**
Tempat Lahir	:	Indrapura;
Umur / Tanggal Lahir	:	55 Tahun/ 20 September 1968;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Utama Gg. Melati III No.7 M Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Siti Hilizah Alias Atik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bornok Simanjuntak, S.H.,M.H., Buha P. Siburian, S.H., Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., dan Sumustika Ayu Juniari, S.H., para Advokat dan Advokat Magang yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 842/Pid.Sus/ 2024/PN.Mdn., tanggal 3 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 842/Pid.Sus/ 2024/PN.Mdn., tanggal 3 Juni 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI HILIZAH ALS. ATIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI HILIZAH ALS. ATIK dengan pidana penjara selama .10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

9 (sembilan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (duakomadua lima) gram netto, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastik bertuliskan LASIKA, dirampas untuk dimusnahkan..

4. Mebebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SITI HILIZAH alias ATIK pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Laksana Gg.Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Medan,“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 2,25 (duakomadua lima) gram netto”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan saksi ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan Laksana Gang. Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan. Kemudian para saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut para saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib para saksi dan team melakukan penangkapan di Jalan Laksana Gang. Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan pada saat hendak melakukan transaksi. Kemudian para saksi langsung menginterogasi orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa SITI HILIZAH alias ATIK dan pada saat di introgasi, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (dua koma dua lima) gram netto adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari dari UDIN (dalam lidik/belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari UDIN (dalam lidik/belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Denai Gang. Jati Kel. Tegal Sari I Kec.Medan Area Kota Medan, kemudian akan dijualkan kepada calon pembeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) pergramnya dan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit-Resnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 09 Maret 2024, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1396/NNF/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa adapun terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa SITI HILIZAH alias ATIK pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Laksana Gg. Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 2,25 (duakomadua lima) gram netto”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan saksi ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) dan team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang neniliki dan menguasai narkotika di Jalan Laksana Gang. Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan. Kemudian para saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut. Kemudian setelah mendapat informasi para saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut, dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib para saksi dan team melakukan penangkapan di Jalan Laksana Gang. Bunga Kel. Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan pada saat hendak melakukan transaksi. Kemudian para saksi langsung menginterogasi orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa SITI HILIZAH alias ATIK dan pada saat di introgasi, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (dua koma dua lima) gram netto adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari dari UDIN (dalam lidik/belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dari UDIN (dalam lidik/belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Denai Gang. Jati Kel. Tegal Sari I Kec.Medan Area Kota Medan, kemudian akan dijualkan kepada calon pembeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) pergramnya dan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit-Resnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 09 Maret 2024, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1396/NNF/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa adapun terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Yazid Bustami, S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di daerah kepolisian Sumatera Utara tepatnya di Ditresnarkoba Polda Sumut;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jl. Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan;
   - Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan telah mendapatkan informasi ciri-ciri dari seseorang yang melakukan transaksi narkotika tersebut;
   - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diberitahukan, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (dua koma dua lima) gram netto, 100 (seratus) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastic bertuliskan Lasika dan merupakan milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Zainal Azhari,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di daerah kepolisian Sumatera Utara tepatnya di Ditresnarkoba Polda Sumut;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jl. Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan;
   - Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan telah mendapatkan informasi ciri-ciri dari seseorang yang melakukan transaksi narkotika tersebut;
   - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diberitahukan, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (dua koma dua lima) gram netto 100 (seratus) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastic bertuliskan Lasika dan merupakan milik Terdakwa;
   - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp.350.000,-(tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), per gramnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge);*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan pada saat Terdakwa hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (dua koma dua lima), 100 (seratus) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastic bertuliskan Lasika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Udin (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.350.000,- (tiga rauts lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada calon pembeli dengan harga sjeumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya, dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi dengan Udi (DPO) dalam satu bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus serupa yakni narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (duakomadua lima) gram netto;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastik bertuliskan LASIKA;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1396/NNF/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan pada saat Terdakwa hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap adalah berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Para Saksi dan kepada Terdakwa dilakukan penangkapan adalah setelah Para Saksi melakukan penyelidikan di Jalan Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa, benar dari Terdakwa disita barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keseluruhan seberat 2,25 (dua koma dua lima), 100 (seratus) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastic bertuliskan Lasika;

- Bahwa, benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Udi (DPO) dengan harga sejumlah Rp.350.000,- (tiga rauts lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada calon pembeli dengan harga sjeumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya, dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1396/NNF/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua lima) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u>;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Siti Hilizah Alias Atik** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. <u>Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I</u>;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima sedangkan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalma terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedangang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasuka dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jl. Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan, lalu untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan telah mendapatkan informasi ciri-ciri dari seseorang yang melakukan transaksi narkotika tersebut. Sehingga pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Laksana Gang Bunga Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diberitahukan, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (dua koma dua lima), 100 (seratus) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastic bertuliskan Lasika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Ujang (DPO) dengan harga sejumlah Rp.350.000,- (tiga rauts lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada calon pembeli dengan harga sjeumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya, dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Udi (DPO) selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1396/NNF/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (dua koma dua lima) gram di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga yang membuktikan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan dalam putusan ini terhadap Terdakwa sudah dianggap sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (duakomadua lima) gram netto, 100 (seratus) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastik bertuliskan LASIKA, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Siti Hilizah Alias Atik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Siti Hilizah Alias Atik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,25 (dua koma dua lima) gram netto;
- 100 (seratus) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastik bertuliskan LASIKA;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **2 Agustus 2024** oleh **Arfan Yani S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.,** dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kalep Rumanus Tarigan, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Indra Zamachsyari, S.H.,** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	**Arfan Yani, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)